

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 982/2533 นางสมพิศ มีมงคล
นางวันเพ็ญ ไสยวงศ์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1606 (4), มาตรา 1608, มาตรา 1713

ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกที่ผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้ผู้ร้องแต่ผู้เดียว มิได้อ้างว่าเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตาย หากพินัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างเป็นพินัยกรรมที่ผู้ร้องใช้กลฉ้อฉลให้ผู้ตายทำขึ้น ผู้ร้องอาจถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร และอาจเป็นเหตุให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย ตรงกันข้ามถ้าพินัยกรรมนั้นสมบูรณ์ ทรัพย์สินมรดกทั้งหมดของผู้ตายย่อมตกได้แก่ผู้ร้องแต่ผู้เดียว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิคัดค้านปัญหาว่าพินัยกรรมตามคำร้องมีผลบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องวินิจฉัยประกอบประเด็นที่ว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านสมควรเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นายสมศักดิ์ ไสยวงศ์ ผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้ผู้ร้องแต่ผู้เดียว ผู้ร้องเป็นทายาทตามพินัยกรรมและมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามเป็นผู้จัดการมรดก ประสงค์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเพื่อรับมรดกตามพินัยกรรมและแบ่งสินสมรสให้แก่ผู้คัดค้าน แต่มีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็น
ทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย พันัยกรรมของผู้ตายเกิดขึ้นจากกล
ฉ้อฉลของผู้ร้อง ไม่มีผลใช้บังคับ ทรัพย์สินของผู้ตายเป็นทรัพย์สินมรดกไม่มีพันัยกรรม
ผู้คัดค้านมีสิทธิแต่ผู้เดียว ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการ
มรดกผู้ตาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งตั้งนางวันเพ็ญ ไสยวงศ์ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการ
มรดกของนายสมศักดิ์ ไสยวงศ์ ให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ยกคำร้องของผู้
ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้ร้องและผู้คัดค้านต่างเป็นทายาทโดยธรรม มีส่วนได้
เสียในทรัพย์สินอันเป็นมรดกของผู้ตายด้วยกันสมควรที่จะตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้
ตายร่วมกัน ส่วนพันัยกรรมจะมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็น
สำคัญของคดีไม่รับวินิจฉัยให้ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ตั้งนางสมพิศ มีมงคลผู้ร้องเป็น
ผู้จัดการมรดกของนายสมศักดิ์ ไสยวงศ์ ผู้ตาย ร่วมกับผู้คัดค้าน นอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้คัดค้านฎีกาว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้ร้องและผู้
คัดค้านเป็นทายาทโดยธรรมและพิพากษากำหนดผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก
ร่วมกันโดยมิได้วินิจฉัยเรื่องพันัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างว่ามีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
หรือไม่นั้นไม่ชอบ เพราะผู้ร้องอ้างสิทธิขอเป็นผู้จัดการมรดกในฐานะเป็นผู้รับ
พันัยกรรมเท่านั้น ผู้คัดค้านได้คัดค้านไว้แล้วว่าเป็นพันัยกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

และศาลชั้นต้นได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้แล้ว เห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกที่ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องผู้เดียว มิได้อ้างว่าเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตาย หากพินัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างเป็นพินัยกรรมที่ผู้ร้องใช้กลฉ้อฉลให้ผู้ตายทำขึ้น ผู้ร้องอาจถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๖(๔) และอาจเป็นเหตุให้ไม่สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายตรงกันข้าม ถ้าพินัยกรรมนั้นสมบูรณ์มีผลบังคับเรียกร้องกันได้ทรัพย์สินมรดกทั้งหมดของผู้ตาย ย่อมตกให้แก่ผู้ร้องแต่ผู้เดียวตามพินัยกรรม ผู้คัดค้านย่อมไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิร้องคัดค้านฉะนั้นในปัญหาว่าพินัยกรรมตามคำร้องมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ศาลอุทธรณ์จะต้องวินิจฉัยประกอบประเด็นที่ว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านสมควรเป็นผู้จัดการมรดก การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาผู้คัดค้านฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ส่งสำนวนคดีศาลอุทธรณ์เพื่อพิพากษาใหม่.

(โสภณ จันทระ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

ศาลจังหวัดลำปาง - นายประสิทธิ์ ศรีไชย

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี กอบบุญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น